

1500286-63.2021.8.26.0196

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Orlando Brossi Júnior

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/03/2022

... para consumo próprio e de tráfico de drogas, sob pena de se ter a própria revogação, contra legem, da norma penal incriminadora. Precedentes. 2. O objeto jurídico tutelado pela norma do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 é a saúde pública, e não apenas a do usuário, visto que sua conduta atinge não somente a sua esfera pessoal, mas toda a coletividade, diante da potencialidade ofensiva ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500286-63.2021.8.26.0196 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500286-63.2021.8.26.0196

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3007404/2021 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 15898863 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Alexsander Pereira Gomes

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Orlando Brossi Júnior

VISTOS.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 81, parágrafo 3º, da Lei nº 9.099/95.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito é inconteste frente aos documentos de fls. 01/03, 04 e 06/08, apresentando as substâncias apreendidas resultado positivo para maconha e cocaína.

A autoria atribuída ao réu, por sua vez, é indubitosa.

Em ambas as fases, Alexsander confessou a prática do crime, afirmando que foi abordado por policiais militares conduzindo uma motocicleta e em revista pessoal foram localizadas no bolso esquerdo de sua calça duas porções de maconha e uma porção de cocaína. Alegou que comprou as porções no bairro Jardim Aeroporto III e pagou a quantia de R\$100,00 para pessoa desconhecida. Disse que as drogas eram para consumo próprio e que é usuário de drogas. Afirmou que após consumir as drogas ainda iria trabalhar, eis que na época dos fatos trabalhava no período noturno.

No mesmo sentido, os policiais militares Evandro Aparecido da Silva e Luciano Garcia David relataram que em patrulhamento de rotina abordaram o acusado conduzindo a motocicleta Honda CG Titan KS, placa DTM-4319 - Franca/SP e em revista pessoal localizaram as duas porções de maconha e uma porção de cocaína no bolso esquerdo da calça. Alexsander ainda estava na posse de R\$ 10,00. Na delegacia, ele alegou que comprou as porções de drogas no Jardim Aeroporto III de pessoa desconhecida e pagou por tudo a quantia de R\$ 100,00. Em audiência, o policial Luciano reiterou que Alexsander admitiu que as drogas eram para seu uso.

De fato, em face da confissão do acusado em ambas as fases, corroborada pelos relatos dos policiais militares, não há dúvidas que ele trazia consigo duas porções de maconha e uma de cocaína destinadas ao seu próprio uso.

Ao contrário do suscitado pelo digno Defensor Público, não se cogita de atipicidade da conduta, certo que o usuário de drogas, ao praticar a conduta, não prejudica somente a si mesmo, mas também a toda a coletividade, ao colocar a saúde pública em perigo. Neste sentido a jurisprudência, in verbis:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Independentemente da quantidade de drogas apreendidas, não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de porte de substância entorpecente para consumo próprio e de tráfico de drogas, sob pena de se ter a própria revogação, contra legem, da norma penal incriminadora. Precedentes. 2. O objeto jurídico tutelado pela norma do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 é a saúde pública, e não apenas a do usuário, visto que sua conduta atinge não somente a sua esfera pessoal, mas toda a coletividade, diante da potencialidade ofensiva do delito de porte de entorpecentes. 3. Para a caracterização do delito descrito no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, não se faz necessária a ocorrência de efetiva lesão ao bem jurídico protegido, bastando a realização da conduta proibida para que se presuma o perigo ao bem tutelado. Isso porque, ao adquirir droga para seu consumo, o usuário realimenta o comércio nefasto, pondo em risco a saúde pública e sendo fator decisivo na difusão dos tóxicos. 4. A reduzida quantidade de drogas integra a própria essência do crime de porte de substância entorpecente para consumo próprio, visto que, do contrário, poder-se-ia estar diante da hipótese do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006. 5. Recurso em habeas corpus não provido.” (STJ Recurso em Habeas Corpus nº 35.920, Min. Rel. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, publ. DJe: 29/05/2014).

Assim, não há dúvidas de que Alexsander trazia consigo, para uso próprio, 46,540 gramas de maconha, em duas porções, além de 0,670 gramas de cocaína, em uma porção, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, pelo que de rigor sua responsabilização penal pelo delito de porte de entorpecentes.

O réu conta com uma condenação por lesão corporal, geradora de maus antecedentes (fls. 13/14).

Procedente a denúncia, passo a dosar sua pena.

Consideradas as diretrizes traçadas pelo artigo 59, "caput", do Código Penal, fixo-lhe, por entender suficiente, a pena de advertência sobre os efeitos nocivos das drogas, com base no artigo 28, inciso I, da Lei nº 11.343/06.

PELO EXPOSTO e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra ALEXSANDER PEREIRA GOMES, qualificado nos autos, para o fim de CONDENÁ-LO à pena de ADVERTÊNCIA sobre os efeitos nocivos do uso das drogas, o que faço com fundamento no artigo 28, inciso I, da Lei nº 11.343/06.

Transitada em julgado, advirta-o e arquivem-se os autos.

P. R. I. C.

Franca, 15 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA